

事案

Y社は通信社であり、官公庁の科学技術記者クラブに1人だけ配置されていた記者である社会部所属のXは、約1カ月間の連続する年次有給休暇を取得する旨申し入れ、時季指定をした。

これに対しY社は、代替勤務できる者の確保が困難であり、2週間ずつ2回に分けて取得して欲しいと回答し、前半部分の約2週間の年次有給休暇は認め、残る後半部分の約2週間の年次有給休暇は、業務の正常な運営を妨げるものとして時季変更権を行使した。

しかしながら、Xは、これを無視して、約1カ月間連続して欠勤し、Y社は、業務命令に違反したことを理由として、けん責処分を行い、賞与を減額して支給した。このため、Xは、会社が行った時季変更権の行使は要件を満たしていない違法なものであるとして訴えた。



争点・結論

争点	労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合、使用者は時季変更権を行使できるか。
結論	できる。

POINT 事前の調整を経ることなく、長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。

判旨

年次有給休暇の権利は、労働基準法39条1、2項の要件の充足により法律上当然に生じ、労働者がその有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、使用者が適法な時季変更権を行使しない限り、右の指定によって、年次有給休暇が成立して当該労働日における就労義務が消滅するものである。

そして、同条の趣旨は、使用者に対し、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得する

ことができるように、状況に応じた配慮をすることを要請しているものと解すべきであって、そのような配慮をせずに時季変更権を行使することは、右の趣旨に反するものといわなければならない。しかしながら、使用者が右のような配慮をしたとしても、代替勤務者を確保することが困難であるなどの客観的な事情があり、指定された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるものと認められる場合には、使用者の時季変更権の行使が適法なものとして許容されるべきことは、同条3項（現在は、5項）ただし書の規定により明らかである。

労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。

しかも、使用者にとっては、労働者が時季指定をした時点において、その長期休暇期間中の当該労働者の所属する事業場において予想される業務量の程度、代替勤務者確保の可能性の有無、同じ時季に休暇を指定する他の労働者の人数等の事業活動の正常な運営の確保にかかわる諸般の事情について、これを正確に予測することは困難であり、当該労働者の休暇の取得がもたらす事業運営への支障の有無、程度につき、蓋然性に基づく判断をせざるを得ない。

このことを考えると、労働者が、右の事前の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。

解説

なお、使用者の時季変更権の行使に関する裁量的判断が、労働基準法39条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきとされています。

関連条文

（時季指定権と時季変更権）労働基準法第39条5項

使用者は、第39条1項から4項までの規定（日単位年休、時間単位年休）による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

確認問題

- Q 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合には、使用者との事前の調整を経なければ、時季指定権を行使することができない。（H24-6オ）

A

× 事前の調整を必ず経なければならないというものではないが、最高裁判所の判例では、「休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない」とされている。